



**Дополнительное соглашение № D240128432-01
к Договору коммерческого представительства № D200262543-01 от 19.08.2020
г.**

г. Благовещенск

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», именуемое в дальнейшем «МТС», в лице Старшего специалиста Группы поддержки процессов продаж

- - - - -

02.06.2023г., с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель**, именуемый в дальнейшем «Коммерческий представитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП, с другой стороны, совместно далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - «Соглашение») к договору коммерческого представительства № D200262543-01 от 19.08.2020 г. (далее - «Договор») и дополнительному соглашению № D200275816-01 от 29.08.2020 г. (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Изложить п. 1 – п. 14 Соглашения в следующей редакции:

«

1. Коммерческий представитель принимает на себя дополнительные обязательства в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, направленные на оказание Абонентам Сервисных услуг в части Информирования Абонентов МТС, приема и обработки Заявлений Абонентов, регистрации заявок на оказание Сервисных услуг в Режиме on-line, в Режиме off-line, с помощью «USSD-партнер» согласно Процедурам и правилам, определенным в п. 1 Приложения 1 к настоящему Соглашению. В свою очередь, МТС обязуется в случае надлежащего исполнения Коммерческим представителем всех обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением и Договором, выплачивать Коммерческому представителю вознаграждение согласно п.п. 8, 9 и 10 настоящего Соглашения.

2. Оказание Сервисных услуг Абонентам МТС осуществляется Коммерческим представителем на всех открытых Торговых точках, зарегистрированных в установленном Договором порядке.

3. МТС уведомляет Коммерческого представителя за 24 (Двадцать четыре) часа об изменении Процедур или условий оказания Сервисных услуг Абонентам МТС. Уведомление направляется в письменной форме, или по электронной почте, или по факсу, или иным способом на номер/адрес, приведенный в разделе Договора, в котором указаны адреса и реквизиты Сторон.

4. МТС обязуется назначить сотрудников в Едином центре клиентского бэк-офиса МТС, ответственных за обработку Заявлений на оказание Сервисных услуг, поступивших от Коммерческого представителя в Режиме off-line.
5. МТС обязуется проводить необходимое и достаточное обучение Продавцов торговых точек Коммерческого представителя Процедурам и условиям оказания Сервисных услуг в Режиме off-line, в Режиме on-line и с помощью «USSD-партнер». После заключения настоящего Соглашения МТС направляет Коммерческому представителю Процедуры и актуальные бланки заявлений в письменной форме или по электронной почте, или по факсу, или иным способом по номеру / адресу, приведенным в разделе Договора, в котором указаны адреса и реквизиты Сторон.
6. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию Сервисных услуг Абонентам, в частности при:
- 6.1. не заполнении (полном или частичном) Заявления; отсутствии на Заявлении подписи Абонента (Представителя Абонента), Ф.И.О. и/или подписи Продавца Торговой точки, наименования и/или юридического адреса Коммерческого представителя, кода Торговой точки, даты и времени заполнения Заявления;
 - 6.2. отсутствии (полном или частичном) в Заявлении обязательной информации об Абоненте (для Абонента - физического лица это Ф.И.О., дата рождения, место рождения, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность; для Абонента - юридического лица это полное наименование организации, юридический адрес, номер свидетельства о регистрации, ИНН, Ф.И.О. Представителя Абонента);
 - 6.3. наличии подчисток, незаверенных исправлений Абонентом в тексте Заявления;
 - 6.4. отсутствии или искажении в тексте Заявления наименования заказанной Абонентом Сервисной услуги (списка Сервисных услуг) или наименования заказанного Абонентом Тарифного плана;
 - 6.5. не информировании или неверном (ложном) информировании Абонента об условиях оказания Сервисных услуг или тарифах на Услуги;
 - 6.6. замене SIM-карты в Режиме off-line, при передаче SIM-карты Абоненту (Представителю Абонента) без получения подтверждения от ответственного сотрудника МТС, что указанное в качестве Абонента в Заявлении на замену SIM-карты лицо, является стороной по Абонентскому договору, при заключении которого была предоставлена заменяемая SIM-карта;
 - 6.7. регистрации и обработке Заявления без проверки документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявление;
 - 6.8. установлении факта, что документ, удостоверяющий личность Абонента, реквизиты которого указаны в Заявлении, являются подложными, или установлении факта, что лицо, указанное в качестве Абонента в Заявлении, не является стороной по Абонентскому договору, по которому поступает обращение на изменение в перечне Услуг;
 - 6.9. грубых нарушениях Процедур или условий оказания Сервисных услуг Абонентам МТС, повлекших причинение убытков МТС;
 - 6.10. установлении факта, что Абонент (Представитель Абонента) не инициировал оказание Сервисной услуги или Заявление на оказание Сервисной услуги не подписывал;
 - 6.11. установлении факта оказания Абоненту бесплатной Сервисной услуги на любых возмездных условиях, не указанных в настоящем Соглашении или в Договоре (например, необоснованное взимание Коммерческим представителем с Абонента оплаты за бесплатную замену SIM-карты и т.д.);

Коммерческий представитель обязуется:

- за каждый случай нарушения, указанный в пунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 и 6.9 настоящего Соглашения, уплатить МТС штраф в размере 100 (Ста) рублей 00 коп.;
- за каждый случай нарушения, указанный в пункте 6.6 настоящего Соглашения, уплатить МТС штраф в сумме 150 (Ста пятидесяти) рублей 00 коп.;

- за каждый случай нарушения, указанный в пунктах 6.7 и 6.8 настоящего Соглашения, уплатить МТС штраф в размере суммы вознаграждения, рассчитанного в соответствии с пунктами 8, 9 и 10 настоящего Соглашения, на Торговую точку, где указанное нарушение было допущено;

- за каждый случай нарушения, указанный в пункте 6.10 настоящего Соглашения, уплатить МТС штраф в размере 7000 (Семи тысяч) рублей 00 коп.;

- за каждый случай нарушения, указанный в пункте 6.11 настоящего Соглашения, уплатить МТС штраф в размере 3000 (Трех тысяч) рублей 00 коп.;

а также возместить МТС все убытки, понесенные в результате выявленных нарушений.

В случае ненадлежащего исполнения Коммерческим представителем обязательств по оказанию Сервисных услуг, предусмотренных настоящим Соглашением и Договором, МТС при определении согласно п.п. 8, 9 и 10 настоящего Соглашения суммы вознаграждения Коммерческого представителя вправе не учитывать Сервисные услуги, при оказании которых соответствующие обязательства были исполнены ненадлежащим образом. В случае если вознаграждение Коммерческому представителю уже было выплачено, такое вознаграждение признается излишне выплаченным, и МТС вправе удержать соответствующую сумму ранее выплаченного вознаграждения из причитающегося Коммерческому представителю вознаграждения по Договору. При этом в связи с пересмотром размера ранее выплаченного вознаграждения Коммерческий представитель выставляет в адрес МТС корректировочный счет-фактуру.

7. В случае многократного оказания одной и той же Сервисной услуги, указанной в п. 2.1 Приложения 1 к настоящему Соглашению, в рамках одного Абонентского договора (номера телефона Абонента), МТС вправе не учитывать такие Сервисные услуги при определении согласно п.п. 8, 9 и 10 настоящего Соглашения суммы вознаграждения Коммерческого представителя. В случае если вознаграждение Коммерческому представителю уже было выплачено, такое вознаграждение признается излишне выплаченным, и МТС вправе удержать соответствующую сумму ранее выплаченного вознаграждения из причитающегося Коммерческому представителю вознаграждения по Договору. При этом в связи с пересмотром размера ранее выплаченного вознаграждения Коммерческий представитель выставляет в адрес МТС корректировочный счет-фактуру.

Многократное оказание одной и той же Сервисной услуги в рамках одного Абонентского договора (номера телефона Абонента) признается ненадлежащим исполнением Коммерческим представителем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Под «многократным оказанием одной и той же Сервисной услуги» подразумевается оказание Коммерческим представителем 2 (Двух) и более раз одинаковых Сервисных услуг по одному и тому же номеру телефона Абонента в течение одного Отчетного периода. Многократным оказанием Сервисной услуги является также подключение, отключение и последующее повторное подключение в АСР (либо отключение, подключение и последующее повторное отключение) одной и той же Услуги Коммерческим представителем на одном и том же номере телефона Абонента в течение одного Отчетного периода.

8. Размер и порядок выплаты вознаграждения Коммерческому представителю.

8.1. Размер основного вознаграждения за все оказанные Абонентам в течение Отчетного периода Сервисные услуги составляет 10 (Десять) рублей (без учета НДС).

8.2. Размер дополнительного вознаграждения за оказание одной Сервисной услуги, указанной в таблице 1 п. 2.1 Приложения 1 к настоящему Соглашению, определяется на основании ставки вознаграждения, установленной указанным пунктом для такой Сервисной услуги, с учетом Режима обслуживания, в котором она была оказана.

8.3. Размер дополнительного вознаграждения за оказание одной Сервисной услуги, указанной в таблице 2 п. 2.1 Приложения 1 к настоящему Соглашению определяется на основании ставки вознаграждения, установленной указанным пунктом для такой Сервисной услуги, с учетом Режима обслуживания, в котором она была оказана, и выплачивается только при одновременном соблюдении следующих условий:

- сумма Оплаченных начислений Абонента (термин «Оплаченные начисления Абонента» применяется в редакции, указанной в Приложении 1 к настоящему Соглашению), возникших за период с 00ч:00м:01с первого числа календарного месяца, в котором Абоненту была оказана Сервисная услуга согласно таблице 2 п. 2.1 Приложения 1 к настоящему Соглашению, по 23ч:59м:59с последнего числа месяца, следующего за календарным месяцем, в котором была оказана Сервисная услуга согласно таблице 2 п. 2.1 Приложения 1 к настоящему Соглашению, превысила размер ставки вознаграждения, указанной в таблице 2 п. 2.1 Приложения 1 к настоящему Соглашению;

- оказание такой Сервисной услуги произошло в любом из дней, следующих за днём Регистрации Абонентского договора.

8.4. Стороны договорились, что порядок определения размера и выплаты вознаграждения за оказание Сервисных услуг, установленный настоящим Соглашением, может быть изменен МТС в одностороннем порядке в соответствии с п. 4.3 Договора.

8.5. Выплата вознаграждения, определенного в соответствии с п. 8.1 настоящего Соглашения, осуществляется в календарном месяце, следующем за Отчетным периодом, в котором были оказаны Сервисные услуги.

8.6. Выплата вознаграждения, определённого в соответствии с п. 8.2 настоящего Соглашения, осуществляется в календарном месяце, следующем за Отчетным периодом, в котором были оказаны Сервисные услуги, указанные в таблице 1 п. 2.1 Приложения 1 к настоящему Соглашению.

8.7. Выплата вознаграждения, определенного в соответствии с п. 8.3 настоящего Соглашения, осуществляется в третьем календарном месяце, начиная с Отчетного периода, в котором была оказана Сервисная услуга, указанная в таблице 2 п. 2.1 Приложения 1 к настоящему Соглашению.

8.8. Предоставление Отчета о выполнении поручения, его утверждение и выплата вознаграждения осуществляются в порядке, установленном Договором.

9. При введении МТС новых Сервисных услуг, не указанных в п.п. 2.1 Приложения 1 к настоящему Соглашению, возможность их оказания Абонентам и учёт таких Сервисных услуг при определении согласно п.п. 8, 10 настоящего Соглашения вознаграждения устанавливается в одностороннем порядке МТС путем направления Коммерческому представителю соответствующего уведомления в порядке, определенном Договором. Уведомление направляется в письменной форме, или по электронной почте, или по факсу, или иным способом на номер/адрес, приведенный в разделе Договора, в котором указаны адреса и реквизиты Сторон.

10. При определении согласно п.п. 8, 9 настоящего Соглашения вознаграждения Коммерческого представителя учитываются только Заявления, успешно обработанные в АСР. В Режиме on-line заявки на оказание Сервисных услуг регистрируется в АСР Коммерческим представителем посредством любой из программ из Комплекса УРМД. В Режиме off-line заявки на оказание Сервисных услуг регистрируются в АСР сотрудниками Единого центра клиентского бэк-офиса МТС на основании полученных от Коммерческого представителя сервисных запросов с приложенными сканами Заявлений Абонентов. При определении вознаграждения для Сервисных услуг, оказанных с помощью сервиса «USSD-партнер», используется только успешный статус заявки, а именно статус «Подтверждено» в детальной статистике (в отчёте) на Интернет-сайте <https://partner.ussd.ru>.

11. Основанием к начислению вознаграждения Коммерческому представителю является подписанный Сторонами Отчет о выполнении поручения (Приложение № 6 к Договору).

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Коммерческим представителем п. 1 Приложения 1 (Общие правила) к настоящему Соглашению, МТС вправе в одностороннем порядке приостановить полномочия Коммерческого представителя, данные ему по настоящему Соглашению, отправив уведомление об этом в письменной форме или по электронной почте, или по факсу, или иным способом на номер/адрес, приведенный в разделе Договора, в котором указаны адреса и реквизиты Сторон. При этом полномочия Коммерческого представителя приостанавливаются с

календарного дня, следующего за датой отправления такого уведомления. Срок, на который приостанавливаются полномочия, определяется МТС.

13. МТС имеет право в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения, в том числе размер вознаграждения за оказание Сервисных услуг и / или перечень Сервисных услуг, указанных в п.п. 2.1 Приложения 1 к настоящему Соглашению, уведомив об этом Коммерческого представителя не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до введения указанных изменений. Уведомление направляется в письменной форме или по электронной почте, или по факсу или иным способом на номер / адрес, приведенный в разделе Договора, в котором указаны адреса и реквизиты Сторон.

14. МТС имеет право в одностороннем порядке изменять Процедуры, бланки Заявлений Абонента и условия оказания Сервисных услуг. МТС предупреждает Коммерческого представителя об изменении Процедуры, бланков Заявлений Абонента и (или) условий оказания Сервисных услуг за 24 (Двадцать четыре) часа в письменной форме или по электронной почте, или по факсу, или иным способом на номер / адрес, приведенный в разделе Договора, в котором указаны адреса и реквизиты Сторон. ».

2. Изложить Приложение №1 к Соглашению в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3. Изложить Приложение №2 к Соглашению в Приложении №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Дополнить Соглашение Приложением №3 в редакции Приложения №3 к настоящему Дополнительному соглашению.

5. Изложить текст Соглашения «К настоящему Соглашению прилагается:» в следующей редакции:

«К настоящему Соглашению прилагается:

Приложение №1 «Оказание сервисных услуг абонентам МТС»;

Приложение №2 «Подключение Услуги «Автоплатеж»;

Приложение №3 «Реквизиты Торговых точек». ».

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2024 года и действует в пределах срока действия Договора.

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

от МТС:

от Коммерческого представителя:

Оказание сервисных услуг абонентам МТС

Термины и определения, используемые в Дополнительном соглашении.

Абонент – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП), заключившее с ПАО «МТС» Абонентский договор.

Абонентский договор – договор об оказании услуг подвижной связи «МТС».

Абонентский номер (MSISDN) – телефонный номер, выделяемый Абоненту в соответствии с Абонентским договором, с помощью которого производится идентификация и установление соединений Абонентов в сети связи.

АСР – автоматизированная система расчетов МТС.

Заявление Абонента (Заявление) - запрос на изменение условий обслуживания Абонента, изложенный в письменной форме на специальном бланке МТС.

Информирование Абонентов МТС – информационное обслуживание или устная консультация Абонента МТС по Услугам, осуществляемая Продавцом Торговой точки.

Услуга «Автоплатеж» – услуга Автоплатеж от МТС, отражаемая в Личном кабинете сервиса «Автоплатеж», и обеспечивающая Абоненту-держателю банковской платежной карты (БПК) возможность автоматического пополнения Лицевого счета Абонентского номера Абонента-держателя БПК или Абонента-получателя платежа с помощью Банковской карты. Подробное описание услуги на

Более подробное описание Услуги «Автоплатеж» и порядка ее подключения указано в Приложении №2 к настоящему Соглашению.

МТС – ПАО «МТС» / Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».

Оплаченные начисления Абонента - стоимость услуг связи (без учета НДС), оказанных Абоненту и оплаченных в рамках права требования, возникшего в связи с внесением денежных средств на лицевой счет Абонента.

Представитель Абонента – лицо, представляющее интересы Абонента на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в силу закона либо в силу акта уполномоченного органа.

Продавец Торговой точки – сотрудник Коммерческого представителя, занятый на Торговой точке заключением Абонентских договоров от имени МТС, оказанием Абонентам Сервисных услуг и иных действий по исполнению обязательств по настоящему Соглашению.

Процедуры - процедуры обслуживания Абонентов в салонах-магазинах Коммерческих представителей, работающих под брендом МТС, утвержденные МТС.

Отчетный период – период времени, равный 1 (Одному) календарному месяцу, в котором Коммерческим представителем осуществлялись действия по исполнению обязательств по настоящему Соглашению. При этом месяц подключения Абоненту Услуги (в том числе, неполный) является первым Отчетным периодом.

Режим on-line - регистрация заявки на выполнение сервисной операции в любой из программ из Комплекса УРМД; функциональная доработка, позволяющая Коммерческому представителю самостоятельно подключать и отключать Услуги в режиме реального времени по технологии удаленного доступа к АСР (т.е. в любой из программ из Комплекса УРМД).

Режим off-line - регистрация заявки на выполнение сервисной операции в Едином центре клиентского бэк-офиса МТС; в данном случае Коммерческий представитель не выполняет сервисные операции самостоятельно, он только принимает Заявление Абонента и далее отправляет по электронной почте скан этого Заявления сотрудникам Единого центра клиентского бэк-офиса МТС в виде сервисного запроса.

Сервисная услуга - совокупность действий Продавца Торговой точки по изменению условий обслуживания Абонента в АСР (например, подключение или отключение Услуги, изменение Тарифного плана, замена SIM-карты и т.д., выполненные в Режиме off-line, в Режиме on-line или с помощью «USSD-партнер»).

Услуги – услуги подвижной радиотелефонной связи, телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных, оказываемые МТС Абонентам на основании лицензий, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи (номера лицензий МТС указываются в том числе в Условиях оказания услуг подвижной связи МТС на Интернет-сайте www.mts.ru), а также дополнительные услуги, оказываемые Абонентам под Товарным знаком МТС.

USSD-партнер – специальный сервис, позволяющий с мобильного телефона Абонента МТС посредством мобильного USSD-портала mts.ru/ussd с использованием персонального ПИН-кода Продавца Торговой точки регистрировать в АСР заявки на подключение и отключение Услуг или на изменение Тарифного плана Абонента.

Остальные термины, используемые по тексту настоящего Соглашения, используются в значениях, определенных Договором.

1. Общие правила.

1.1 Каждая Торговая точка Коммерческого представителя, на которой осуществляется оказание Абонентам Сервисных услуг в Режиме on-line, в Режиме off-line или с помощью «USSD-партнер» должна удовлетворять следующим требованиям:

- 1.1.1 наличие копировального аппарата / сканера (только для Режима on-line и Режима off-line);
- 1.1.2 наличие компьютера, подключенного к сети Интернет (только для Режима on-line и Режима off-line);
- 1.1.3 наличие у каждой Торговой точки уникального действительного адреса электронной почты; адреса электронной почты Торговых точек Коммерческий представитель указывает в Приложении №3 к настоящему Соглашению; при изменении адресов электронной почты Торговых точек Коммерческий представитель информирует МТС об изменении адресов в порядке, предусмотренном Договором (только для Режима off-line);
- 1.1.4 наличие внутренних и внешних элементов визуализации, однозначно указывающих на то, что на данной Торговой точке оказывается сервисное обслуживание Абонентам МТС;
- 1.1.5 постоянное присутствие на Торговой точке (в рабочее время точки) Продавца Торговой точки, прошедшего необходимое обучение Процедурам и условиям оказания Сервисных услуг в Режиме off-line, в Режиме on-line и с помощью «USSD-партнер»; при оказании Сервисных услуг Продавец Торговой точки должен знать и уметь использовать Комплекс УРМД, сервис «USSD-партнер» и системы самообслуживания МТС (Мой МТС, Личный Кабинет МТС, Мобильный Помощник, МТС Сервис *111#);
- 1.1.6 постоянное наличие на Торговой точке актуальных бланков Заявлений (только для Режима on-line и off-line);

- 1.1.7 постоянное наличие на Торговой точке достаточного количества SIM-карт для возможности оказания Сервисной услуги «Замена SIM-карты» (только для Режима on-line и Режима off-line);
- 1.1.8 отсутствие выявленных и доказанных фактов нарушений, указанных в пункте 6 настоящего Соглашения;
- 1.1.9 количество письменных претензий МТС по оказанным Сервисным услугам составляет не более 1 (Одного) % от общего числа оказанных Сервисных услуг за Отчетный период;
- 1.1.10 сервисное обслуживание Абонентов осуществляется согласно действующим Процедурам и с применением актуальных бланков Заявлений Абонента;
- 1.1.11 Заявления Абонентов МТС регистрируются и обрабатываются Коммерческим представителем в Режиме off-line или в Режиме on-line не позднее окончания рабочего дня, в течение которого данное Заявление было принято от Абонента; под обработкой Заявления в Режиме on-line подразумевается регистрация соответствующей заявки в любой из программ из Комплекса УРМД; под обработкой Заявления в Режиме off-line подразумевается отправка по электронной почте соответствующего сервисного запроса (скана заявления) в Единый центр клиентского бэк-офиса МТС;
- 1.1.12 Продавец Торговой точки до подачи Заявления Абонентом предоставляет последнему всю необходимую информацию по условиям оказания Сервисных услуг Абонентам МТС, а также необходимую и актуальную информацию о стоимости и порядке начислений за Услуги.
- 1.1.13 При регистрации заявки с помощью сервиса «USSD-партнер» Коммерческий представитель информирует Абонента о том, что подтверждением успешной регистрации заявки в АСР является SMS-сообщение от МТС, направляемое на номер телефона Абонента: «Услуга ... (успешно) подключена» или «Тарифный план (успешно) изменен ...». Сообщения вида «Заявка отправлена. Дождитесь SMS уведомления», полученные Абонентом, не являются подтверждением успешной регистрации и или обработки такой заявки в АСР.
- 1.2 МТС имеет право запретить Коммерческому представителю оказание Сервисных услуг Абонентам МТС на Торговой точке, которая не отвечает любому из требований, изложенных в п. 1.1 настоящего Приложения.
- 1.3 Коммерческий представитель не вправе оказывать Абонентам МТС в Режиме Off-line следующие Сервисные услуги: предоставление детализированных счетов и детализированных отчетов по балансу.

2. Перечень Сервисных услуг, оказываемых на Торговых точках Коммерческого представителя.

2.1. Услуги, участвующие в определении дополнительного вознаграждения:

Таблица 1

Наименование Сервисной услуги	Ставка вознаграждения за одну оказанную Сервисную услугу, руб. (без НДС)	
	Режим off-line	Режим on-line
Замена номера	10,00	55,00
Смена владельца контракта	40,00	-

Таблица 2

Наименование Сервисной услуги	Ставка вознаграждения за одну оказанную Сервисную услугу, руб. (без НДС)	
	Режим off-line	Режим on-line
Замена SIM-карты	10,00	55,00

Приложение № 2

к Дополнительному соглашению № D240128432-01

к Договору № D200262543-01 от 19.08.2020 г.

Приложение №2

к Соглашению № D200275816-01 от 29.08.2020 г. к Договору D200262543-01 от 19.08.2020 г.

Подключение Услуги «Автоплатеж»

1. Определения, используемые в настоящем Приложении

1.1. **Авторизация подключения услуги «Автоплатеж»** - отправка с телефонного номера Продавца Торговой точки SMS сообщения на номер : или указание кода Торговой точки в Приложении «Мой МТС» согласно инструкции, указанной в разделе 4 настоящего Приложения.

1.2. **Подключение** (термин используется для настоящего Приложения) – консультирование Абонентов по порядку подключения Услуги «Автоплатеж» через мобильное приложение Абонента «Мой МТС», осуществленное Коммерческим представителем.

1.3. **Качественное подключение Услуги «Автоплатеж»** – Подключение Услуги «Автоплатеж» на Абонентском номере, в результате которого:

- Услуга «Автоплатеж» не отключена (статус «Приостановлена» или «Активна»);
- Услуга «Автоплатеж» подключена с типом подключения «По порогу» или «По расписанию» или «По выставленному счету»;
- первое пополнение Лицевого счёта Абонентского номера Абонента-держателя БПК или Абонента-получателя платежа после подключения Услуги «Автоплатеж» совершено на сумму не менее 100 (сто) руб. для Услуги «Автоплатеж» с любым типом подключения Услуги. Или запланирован платеж на сумму не менее 100 (сто) руб. на дату не позднее последнего календарного дня Отчетного периода следующего за периодом подключения Услуги «Автоплатеж» с типом подключения «По расписанию», «По выставленному счету»;
- Услуга «Автоплатеж» подключена на банковскую карту. Услуга «Автоплатеж», подключенная на виртуальную карту или электронный кошелек, не учитывается;
- отсутствует факт вывода денежных средств с Лицевого счета Абонентского номера Абонента-держателя БПК или Абонента-получателя платежа, на котором произошло пополнение посредством Услуги «Автоплатеж», в размере более 50% от суммы первого пополнения, осуществленного в соответствии с абзацем 4 п.1.3. настоящего Приложения, на момент формирования списка Абонентов, подключивших указанную услугу.

Соответствие критериям Качественного подключения Услуги «Автоплатеж» проверяется на момент формирования списка Абонентов, подключивших указанную услугу (список Абонентов формируется с 1 до 10 числа месяца, следующего за Отчетным периодом).

Если на момент формирования списка Абонентов пополнение Лицевого счёта Абонентского номера Абонента-держателя БПК или Абонента-получателя платежа по подключенной Услуге «Автоплатеж» отсутствовало, то:

- для Услуги «Автоплатеж» с типом подключения «По порогу» - повторная проверка этого параметра переносится на следующий Отчетный период, но не более одного раза;
- для Услуги «Автоплатеж» с типами подключения «По расписанию», «По выставленному счету» повторная проверка этого параметра не производится.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. МТС поручает, а Коммерческий представитель принимает на себя обязательства:

- 2.1.1. Осуществлять Подключение на Торговых точках Коммерческого представителя в соответствии с методическими указаниями, указанными в п.3 настоящего Приложения.
- 2.1.2. Доводить до сведения Абонентов полную и достоверную информацию об Услуге «Автоплатеж», а также иную информацию, необходимую для формирования у Абонента правильного и полного представления об Услуге «Автоплатеж».
- 2.1.3. Обеспечивать уровень знаний Продавцов торговых точек, гарантирующий качественное выполнение Коммерческим представителем обязанностей по настоящему Приложению.
- 2.1.4. Проводить Авторизацию подключения до 23:59 дня подключения Услуги «Автоплатеж».

2.2. МТС обязуется:

- 2.2.1. Своевременно информировать Коммерческого представителя об изменениях, касающихся Услуги «Автоплатеж», Сервиса «Кошелек МТС Деньги», имеющих значение для исполнения Коммерческим представителем обязательств по настоящему Приложению.
- 2.2.2. Отправлять список телефонных номеров, с которых Коммерческий представитель может отправлять SMS сообщения для Авторизации подключения, первого числа каждого Отчетного периода на электронный адрес Коммерческого представителя, указанный в разделе 13 Договора.

2.3. Коммерческий представитель имеет право:

- 2.3.1. Получать от МТС информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Приложению.
- 2.3.2. В целях надлежащего исполнения настоящего Приложения продвигать Услугу «Автоплатеж» и Сервис «Кошелек МТС Деньги», в том числе посредством изготовления и размещения (в т.ч. в своих печатных изданиях) согласованных с МТС рекламных материалов, проводить совместные с МТС рекламные акции, направленные на увеличение количества Абонентов, желающих подключить Услугу «Автоплатеж». При этом вознаграждение Коммерческого представителя за выполнение действий по данному пункту включено в стоимость вознаграждения по настоящему Соглашению.

2.4. МТС имеет право:

- 2.4.1. В одностороннем порядке изменять условия настоящего Приложения известив об этом Коммерческого представителя путем отправки уведомления не менее чем за 24 часа до вступления указанных изменений в силу посредством факсимильного или иного вида связи (с подтверждением факта его отправления) по номеру / адресу, приведенным в разделе 13 Договора.

3. Методические указания по подключению Услуги «Автоплатеж»

3.1. Методические указания по Подключению Услуги «Автоплатеж» для приложения «Мой МТС»:

- 3.1.1. Проконсультировать Абонента об Услуге «Автоплатеж» и ее преимуществах.
- 3.1.2. Помочь установить на телефон Абоненту / открыть приложение «Мой МТС». Абонент выбирает раздел «Оплата»/ «Автоплатежи» или нажимает кнопку «Пополнить» на главной странице в правом верхнем углу/ «Автоплатеж».

- 3.1.3. Помочь Абоненту установить параметры Услуги «Автоплатеж».
- 3.1.4. Сотруднику Торговой точки необходимо провести Авторизацию подключения в соответствии с п.4 настоящего Приложения.

4. Инструкция по Авторизации подключения Услуги «Автоплатеж»

4.1. Для авторизации подключения Услуги «Автоплатеж» продавцу Торговой точки до 23:59 (мск) дня подключения необходимо осуществить:

- либо отправку SMS сообщения на номер с телефонного номера Продавца торговой точки, входящего в число номеров, доведённых МТС до Коммерческого представителя в порядке, предусмотренном п.2.2.2 настоящего Приложения.

Текст SMS сообщения:

АПXXXXXXXXXX_000000000,
где XXXXXXXXXXX- номер телефона подключенного/зарегистрированного Абонента,
0000000000-код Торговой точки;

-либо ввод кода Торговой точки в Приложении «Мой МТС».

от МТС:

от Коммерческого представителя:

Приложение № 3

к Дополнительному соглашению № D240128432-01

к Договору № D200262543-01 от 19.08.2020 г.

Приложение №3

**к Соглашению № D200275816-01 от 29.08.2020 г. к Договору D200262543-01 от
19.08.2020 г.**

Реквизиты Торговых точек

№ п/п	Адреса электронной почты Торговых точек
1	

от МТС:

от Коммерческого представителя: